رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣١١٣ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٠٩٣ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٤/٣هـ

المَوضُوعَات

قرار إداري - مالية - مكافآت حكومية - مكافأة التبليغ عن الغش التجاري - مناط صرف المكافأة - انتفاء مخالفة الغش التجاري - مخالفات بلدية.

مُطالبة المدّعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن منح مكافأة التبليغ عن الغش التجاري - دفع المدعى عليها بأن المخالفة المبلِغ عنها المدعي لم تكن من مخالفات نظام الغش التجاري، وإنما من المخالفات البلدية التي لا تتضمن مكافأة تشجيعية للمُبلِغ - عدم تقديم المدعي ما يثبت كون المخالفة المبلِغ عنها من مخالفات نظام الغش التجاري؛ مما يتقرر معه صحة امتناع المدعى عليها محل الدعوى - أثر ذلك: رفض الدعوى.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٢هـ تقدم المدعي إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها: أنه تقدم ببلاغ يتضمن وجود غش تجاري بإحدى المنشآت الطبية الخاصة برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٩/٠٤هـ، وتم ضبط المخالفة من قبل المدعى عليها، وأصدرت غرامة بناءً على ذلك، وبعد ذلك تقدم للمدعى عليها لتسليمه مكافأة التبليغ عن غش تجاري بناءً

على المادة الحادية عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري، خاتماً مذكرته بطلب إلزام المدعى عليها بتسليمه ربع قيمة الغرامة المفروضة على المبلّغ ضده. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، أفاد أن المدعى عليها قامت بالانتقال إلى الموقع وضبط وتفتيش المنشأة حسب البلاغ الوارد، حيث قامت بتفتيش المستودع الخاص بالمنشأة وتبين وجود مواد غذائية تموينية داخل المستودع، وقد تبين للمدعى عليها عدم صحة البلاغ المقدم من المدعي، وحررت الوزارة مخالفة للمنشأة بموجب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٨) في ١٤٢٢/٨/٦هـ، كما أن المادة الحادية عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري نصت على أن: "تمنح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (٢٥٪) من مقدار الغرامة المستحصلة لمن يساعد من غير الموظفين المشار إليهم في المادة الخامسة من هذا النظام في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهم وفقاً لما تحدده اللائحة"، وقد حددت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري في الفقرة (أ) من المادة السابعة عشرة ما نصه: "في تطبيق أحكام المادة الحادية عشرة من النظام بشأن منح مكافأة تشجيعية لا تزيد عن (٢٥٪) من مقدار الغرامة المستحصلة لمن يساعد من غير الموظفين المختصين في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهم بعد صدور حكم نهائي بثبوت المخالفة..."؛ وعليه فإن المكافأة التشجيعية المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية تصرف فقط لمن يساعد في ضبط مخالفة لأحكام

النظام بعد صدور حكم قضائي بالغرامة وتحصيل الوزارة للمبلغ المحكوم به، وبما أنه تبين للوزارة من خلال إجراءات الضبط والتفتيش عدم صحة البلاغ المقدم من المدعي بوجود مخالفة في المنشأة محل البلاغ لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري؛ فإن دعوى المدعي باستحقاق المكافأة عن بلاغ غير صحيح جديرة بالرفض؛ الأمر الذي يتبين معه صحة وسلامة إجراءات الوزارة في هذا الخصوص. وبعرض ذلك على المدعي، قدم مذكرة جوابية جاء فيها: أن المدعى عليها أقرت بفرض غرامة على الجهة التي بلغ عنها، ولم تقدم ما يثبت أن المخالفة بموجب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية. ثم قرر الطرفان الاكتفاء، فأصدرت الدائرة حكمها بناء على الأسباب التالية.

الأسباب

وحيث إن المدعي يطلب إلغاء قرار المدعى عليها السلبي المتمثل بالامتناع عن منح مكافأة التبليغ عن الغش التجاري؛ فإن هذه الدعوى تعتبر من دعاوى إلغاء القرارات الإدارية، والمحاكم الإدارية مختصة بنظرها والفصل فيها وفقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي تنص على أنه: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:...ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم

واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شِبه القضائية، والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها المتصلة بنشاطاتها، ويُعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"، كما أنها من اختصاص هذه المحكمة مكانياً طبقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي تنص على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية". وعن قبول الدعوى شكلاً، وحيث إن قرار المدعى عليها محل التظلم يعد من القرارات السلبية والتي لا تخضع للمدد المنصوص عليها لقبول دعاوى إلغاء القرارات الإدارية؛ فإن الدعوى تكون مقبولة شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، فلما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي يطلب إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن منحه مكافأة التبليغ عن الغش التجاري، ودفعت المدعى عليها بأن المخالفة الواردة في بلاغ المدعي لم تكن ضمن مخالفات نظام الغش التجاري، وإنما بموجب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية والتي لا تتضمن مكافأة تشجيعية للمُبلغ، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت وجود الغش التجاري، وإصدار غرامة الغش التجاري بحق المخالف؛ فإن امتناع المدعى عليها عن صرف

مكافأة الغش التجاري للمدعي امتناع صحيح، قائم على صحيح النظام وواقع الحال؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى القضاء برفض الدعوى.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم (٣١١٣) لعام ١٤٤٢هـ المقامة من (...) ضد وزارة التجارة.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكمَة الاستِئنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.